

भारत के सर्वोच्च न्यायालय में

दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार

दीवानी अपील क्रमांक /2023

(विशेष अनुमति याचिका (दी) क्रं. 12656/2022 से उद्भूत)

वीणा वादिनी अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान (वीणा वादिन समाज कल्याण समिति)

...अपीलार्थी

बनाम

मध्य प्रदेश राज्य और अन्य

...प्रतिवादी (गण)

निर्णय

सुधांशु धूलिया जे.

अनुमति प्रदान की गई।

2. इस न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी एक प्रशिक्षण संस्थान है जिसे “वीणा वादिनी समाज कल्याण विकास समिति” के नाम से पंजीकृत समिति द्वारा संचालित किया जाता है। अन्य बातों के साथ साथ संस्थान बी.एड और एम.एड के लिये शिक्षकों को प्रशिक्षित करती है। अपीलार्थी / संस्थान द्वारा मध्य प्रदेश राज्य के पाठ्यक्रमों में से एक जिसे बी.एड (अंशकालिक) कहा जाता है जिसको सेवार्त् अध्यापकों को बी.एड प्रशिक्षण दिए जाने के लिये निर्मित किया जाता है। हमें विस्तार से बताया गया है कि अपीलार्थी-समिति मध्य प्रदेश राज्य में केवल तीन

संस्थाओं में से एक है जिसे इस पाठ्यक्रम जैसा कि बी.एड (अंशकालिक) को संचालित करने के लिए अनुमति दी गई है। हम वर्तमान में अपीलार्थी-समिति द्वारा इस पाठ्यक्रम के प्रवेश के संबंध में कठिनाईयों का सामना करने से संबंधित है, जिसके लिए अपीलार्थी “प्रवेश प्रक्रिया” और मध्य प्रदेश राज्य को “निर्देशों” को दोषी ठहराता है और हमारे समक्ष इसकी संविधानिक मान्यता को चुनौती दी गई है।

3. इससे पहले अपीलार्थी द्वारा दिनांक 12.05.2022 की शासकीय योजना को चुनौती देते हुए विविध याचिका प्रस्तुत की गई, जिसे दिनांक 13.07.2022 के आदेश द्वारा मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की युगलपीठ द्वारा खारिज कर दिया गया। जैसा कि प्रतीत होता है, अपीलार्थी उपरोक्त वर्णित शासकीय योजना में उच्च न्यायालय से हस्तक्षेप इस आधार पर चाह रहा था कि यह संविधान की अनुच्छेद 14, 15 और 19 (1) (जी) का उल्लंघन था, जैसे शासन ने मध्य प्रदेश के निवासियों के लिए 75 प्रतिशत सीटे आरक्षित कर दी थी जो कि विधि में अनुज्ञेय नहीं है। उच्च न्यायालय ने यद्यपि अपीलार्थी के विरुद्ध अभिनिर्धारित किया और याचिका को खारिज कर दिया था। जब कि ऐसे करते हुए यह प्रकरण की गहराई में नहीं गये और प्रकरण को **प्रेस्टेन कॉलेज और अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य 2007 एस.सी.सी ऑनलाइन एम.पी 103**, में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के पूर्ववर्ती युगलपीठ के निर्णय की समरूपता में, जिसमें इसके साथ-साथ यह भी अभिनिर्धारित किया था कि प्रवेश आवासीय आवश्यकता संविधान का उल्लंघन नहीं था। हम यहां यह जोड़ सकते हैं कि इस न्यायालय के समक्ष विशेष अनुमति याचिका (दीवानी) कं. 5069/2007, में मध्य प्रदेश उच्च

न्यायालय के उक्त 2007 के निर्णय को चुनौती दी गई, जो 14.09.2018 को निष्फल के रूप में खारिज कर दिया गया था।

4. अपीलार्थी ने उपरोक्त उल्लेखित नीति दिनांक 12.05.2022 (जिसे, “प्रवेश प्रक्रिया और मार्गदर्शक सिद्धांत 2022-2023” कहा जाता है) कि नीति के विशेषतः खण्ड 1.5 (अ) को चुनौती दी है जो संस्थान में बी.एड सीटों को निम्नलिखित तरीके से आवंटित करती है :-

“1.5 संस्थान में उपलब्ध सीटों का विभाजन

अ. राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा द्वारा विनियमित पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए सीटों का आवंटन जैसे बी.एड, एम.एड, बी.एड, एम.पी.एड (एकीकृत 3 वर्ष), बी.एड, एम.एड, बी.ए, बी.एड, बी.एस.सी, बी.एड, और बी.एल.एड (एकीकृत चार वर्ष), बी.एड. (अंशकालिक) निम्नानुसार होगा।

1. मध्य प्रदेश के राज्य के मूल निवासी।

2. अन्य राज्यों के अभ्यार्थी।

संस्थान में उपलब्ध सीटें प्रतिश्रेणी और श्रेणीवार आवंटन इन दिशा निर्देशों और इसके उक्त चरण में उल्लिखित “आरक्षण से संबंधित खण्ड” के अनुसार, संस्थान में कुल उपलब्ध सीटों में 75 प्रतिशत सीटें मध्य प्रदेश राज्य के निवासियों के लिए और अधिकतम 25 प्रतिशत सीटें मध्य प्रदेश से बाहर के मूल निवासियों के लिए उपलब्ध होंगी। 25 प्रतिशत मध्य प्रदेश राज्य के मूल निवासियों के लिए सामान्य

प्रशासन विभाग के पत्र सं. सी.-3-7-203-3-अ-दिनांक
25.09.2004 के निर्देशों के अनुसार संलग्न प्रारूप 5 के
अनुसार, स्थानीय निवासियों के लिए स्व-सत्यापित दस्तावेज
प्रस्तुत किये जायेंगे।”

उपरोक्त प्रावधान के अनुसार, कुल सीटों में 75 प्रतिशत सीटे, “मध्य प्रदेश के मूल निवासियों” के लिए आरक्षित है और शेष 25 प्रतिशत सीटे केवल उन अभ्यर्थियों को मुहैया होंगी, जो कि मध्य प्रदेश राज्य से बाहर के हैं।

5. अपीलार्थी-संस्था के द्वारा इस न्यायालय के समक्ष विगत दो वर्षों के आकड़ों को प्रस्तुत किया गया है, यद्यपि जहां 25 प्रतिशत पूर्ण सीटे बाहरी अभ्यर्थियों के लिए आंवटन से भरी गई है, लेकिन मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए आरक्षित लगभग कुल 75 प्रतिशत सीटे खाली रही है। इन आकड़ों को राज्य सरकार द्वारा अस्वीकार नहीं किया गया है।

आकड़े इस प्रकार है :-

		उपलब्ध सीटें	सीटें भरी गई	सीटें खाली
शैक्षणिक वर्ष 2021- 2022	एम.पी कोटा	75	4	71
	अखिल भारतीय कोटा	25	25	0
	कुल	100	29	71
शैक्षणिक वर्ष 2022- 2023	एम.पी. कोटा	75	2	73
	अखिल भारतीय कोटा	25	24	1
	कुल	100	26	74

6. अपीलार्थी का प्रकरण इसलिए यह है कि, मध्य प्रदेश राज्य के स्थायी निवासियों के लिए जो 75 प्रतिशत सीटे आरक्षित की है, आवासीय अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता की वजह से खाली है और इस तरह अपीलार्थी को इन सीटों को बाहरी अभ्यर्थियों के द्वारा भरने की अनुमति दी जा सकती है। हालांकि, यह अनुमति अपीलार्थी को प्रदान नहीं की गई है।

7. **यहां दो सवाल हैं :-** पहला यह है कि, क्या मध्य प्रदेश शासन, मध्य प्रदेश राज्य के “मूल निवासियों के लिए सीटे आरक्षित कर सकती है और तब इस स्थिति में यह अनुज्ञेय है; दूसरा सवाल यह होगा कि क्या कुल सीटों का 75 प्रतिशत तक मूल निवासियों के लिए आरक्षित किया जा सकता है।

8. जहां तक प्रथम प्रश्न का संबंध है वह अब अविभाज्य नहीं रह गया है, क्योंकि इस न्यायालय ने **डॉ. प्रदीप जैन और अन्य विरुद्ध भारत संघ और अन्य (1984) 3 एस.सी.सी 654** के मामले में ऐसे आरक्षण को अभिनिर्धारित किया गया था। प्रदीप जैन से पहले इस न्यायालय द्वारा **डी.पी जोशी बनाम मध्य प्रदेश राज्य (1955) 1 एस.सी.आर 1215** के मामले में मूल निवास के आधार पर आरक्षण को न्यायोचित ठहराया था, परंतु यह केवल प्रदीप जैन में ही नहीं, जहां इस पहलू पर एक विस्तृत चर्चा की गई थी और इस तरह के आरक्षण को वैध माना गया था। योग्यता के आधार पर चयन के नियम से यह प्रस्थान दो आधारों पर न्यायोचित था। **पहला -** जिसे राज्य हित कहा जा सकता है जिसका मतलब शैक्षणिक बुनियादी ढांचे के निर्माण पर खर्च किये गये की लागत और इसके संधारण का मूल्य और दूसरा राज्य के लिए पिछड़ेपन का दावा था (**प्रदीप जैन चरण 14**) हमें यह जोड़ना होगा कि **सौरभ चौधरी और अन्य विरुद्ध भारत संघ और अन्य (2003) 11 एस.सी.सी 146** में प्रकाशित प्रकरण में संस्थागत और आवासीय आवश्यकताओं को अग्रिम अनुज्ञेय माना गया, जिसमें **प्रदीप**

जैन (उपरोक्त) में निर्धारित अनुपात का अनुसरण करता है। आगे इस न्यायालय में मगन मेहरोत्रा और अन्य विरुद्ध भारत संघ और अन्य (2003) 11 एस.सी.सी. 146 186 में प्रकाशित मामले में एक ही संस्था में स्नातक पढ़ाई को जिन्होंने पूर्ण किया उनको शैक्षणिक संस्था में प्राथमिकता अभिनिर्धारित की गई थी और फिर **राजदीप घोष विरुद्ध असम राज्य** (2018) 17 एस.सी.सी. 524 में प्रकाशित मामले में, **प्रदीप जैन** (उपरोक्त) में निर्धारित विधि के अनुपात का पालन किया था। हालांकि, यह सभी प्रकरण चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में थे।

9. जहां तक “राज्य हित” का संबंध था, यह स्वीकृत तथ्य था कि यह राज्य ही था जिसने चिकित्सा संस्थाओं की स्थापना और मरम्मत में योगदान दिया था, जिसके लिए काफी मात्रा में वित्तीय सहायता की आवश्यकता थी और यदि राज्य को इन संस्थाओं पर पैसा खर्च करना है तो यह अकारण नहीं है कि राज्य को कम से कम कुछ लाभों को विशेष रूप से अपने निवासियों के लिए सुनिश्चित करना चाहिए। **डी.पी. जोशी** में युक्ति-युक्त वर्गीकरण के रूप में इस कारण से कि विभिन्न शुल्क संरचना, एक मध्य भारत के निवासियों से, और अन्य छात्रों से जो अन्य राज्यों से संबंधित न्यायोचित था। **प्रदीप जैन** में इसे फिर से दोहराया गया था।

“राज्य में अपने निवास स्थान के कारण डाक्टरों के रूप में राज्य के लोगों की सेवा करने संभावित छात्रों को चिकित्सा शिक्षा प्रदान करके राज्य के लोगों को पर्याप्त चिकित्सा सेवा प्रदान करने में राज्य के दिलचस्पी के दावा को अदालत द्वारा राज्य में मेडिकल कालेजों में प्रवेश के लिए निवास स्थान की आवश्यकता निपटारा करने के लिए एक वैध आधार के रूप में माना गया है।”

राज्य के पिछड़ेपन का दावा प्रदीप जैन में दिया गया एक अन्य तर्कसंगत कारण था और जैसा कि यह अभिनिर्धारित किया गया था : -

“ऐसा मामला हो सकता है जहां कोई क्षेत्र शैक्षिक रूप से पिछड़ा हो या चिकित्सा सेवा में बुरी तरह से कमी हो और ऐसे मामलों में उस पिछड़े क्षेत्र के लिए गंभीर शैक्षिक और स्वास्थ्य सेवा असमानता होगी जिसे समानता और सेवा भाव वाले कल्याणकारी राज्य द्वारा दूर किया जाना चाहिए। ऐसी नीति का उद्देश्य मौजूदा असमानता को निकालना और पिछड़े क्षेत्र के निवासियों के लिए कल्याण आधारित समानता को बढ़ावा देना होगा। यदि ऐसे मामलों में राज्य चिकित्सा शिक्षा के लिए अवसर की अनुपस्थिति को निकालना चाहता है और ऐसे पिछड़े क्षेत्र के केंद्र में एक मेडिकल महाविद्यालय शुरू करके, ऐसे पिछड़े क्षेत्र में सक्षम और पर्याप्त चिकित्सा सेवा प्रदान करना चाहता है और वहां उस क्षेत्र के छात्रों के लिए उच्च प्रतिशत सीटें आरक्षित करता है, तो ऐसे आरक्षण या तरजीही उपचार को भेदभावपूर्ण के रूप में दंडित करना संभव नहीं हो सकता है।”

डी.पी. जोशी पर व्यापक रूप से निर्भर है, इस न्यायालय ने प्रदीप जैन ने अभिनिर्धारित किया :-

“वे निर्णय जो सभी एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश से संबंधित हैं, हमारे ऊपर बंधनकारी हैं और इसलिए इन निर्णयों के मद्देनजर, हमारे लिए यह मानना संभव नहीं है कि एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए किसी राज्य में निवास स्थान की आवश्यकता तर्कहीन और अप्रासंगिक है और इसे अनुच्छेद 14 में निहित अवसर की समानता के शासनादेश का उल्लंघन किए बिना प्रवेश के लिए एक स्थिति के रूप में आज्ञापक नहीं किया जा सकता है। हमें इस आधार पर आगे बढ़ना चाहिए कि कम से कम जहां तक एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश का संबंध है, किसी राज्य में निवास स्थान की आवश्यकता को एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए एक स्थिति के रूप में उपबंधित किया जा सकता है।”

10. लेकिन फिर हमें यह भी याद रखना चाहिए कि **प्रदीप जैन** के साथ साथ ही उपरोक्त संदर्भित ऐसे पश्चातवर्ती प्रकरणों में इस न्यायालय ने भारत में चिकित्सा शिक्षा और 'निवास स्थान की आवश्यकता' या निवास स्थान के आधार पर आरक्षण की वैधता, एमबीबीएस साथ ही चिकित्सा शिक्षा में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के बारे में विचार किया था। **प्रदीप जैन** में निवास स्थान की आवश्यकता की वैधता को बरकरार रखा गया था, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की एक श्रृंखला थी, जिसने चिकित्सा शिक्षा में राज्य के स्थायी निवास स्थानियों के लिए आरक्षण की अनुमति देते हुए आर्थिक कारकों के साथ ही क्षेत्र के पिछड़ेपन को भी ध्यान में रखा। हमें इस महत्वपूर्ण तथ्य से दृष्टि नहीं हटानी चाहिये, जब हम शिक्षा के अन्य क्षेत्रों में निवास स्थान पर आधारित आरक्षण के बारे में व्यवहार कर रहे हैं, जैसा कि हम वर्तमान में कर रहे हैं। चाहे 'राज्य हित' के तर्कसंगत कारक और राज्य के पिछड़ेपन का दावा या कोई अन्य कारक, जो चिकित्सा शिक्षा में निवास स्थान आरक्षण के लिए उपयुक्त कारक थे, शिक्षा या अन्य पेशेवर पाठ्यक्रमों के अन्य क्षेत्रों में समान रूप से उपयुक्त होंगे, अभी भी निर्धारित किया जाना है।

11. इस न्यायालय द्वारा **प्रदीप जैन** में किया गया दृढ़निश्चय भी इतिहास में 40 साल पहले लेकर जाता है। यह निर्धारण 1984 में किया गया था, जब देश की और विशिष्ट क्षेत्रों की सामाजिक और आर्थिक स्थितियों का प्रश्न, विद्वान न्यायाधीशों के मन में भारी भार था, जो प्रदीप जैन के चरण दर चरण के अंशों में परिलक्षित होता है। देश में चिकित्सा शिक्षा की स्थिति भी वैसी ही है, जैसी उस समय थी। फिर भी, पिछले 40 वर्षों में हमारी चिकित्सा शिक्षा में बदलाव आया है, जिसमें वृद्धि देखी गई है, कम से कम ऐसे चिकित्सा महाविद्यालयों की संख्या में जो निजी और सरकारी दोनों क्षेत्रों में आये हैं। इसी तरह हमारी सामाजिक और आर्थिक स्थिति में भी बदलाव आ रहा है।

जो भी हो, आज में परिस्थितियां वैसी नहीं हैं, जैसी 40 साल पहले थीं, जब **प्रदीप जैन** के प्रकरण में फैसला लिया गया था।

12. हस्तगत प्रकरण में, हम चिकित्सा शिक्षा के साथ व्यवहार नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक पेशेवर शिक्षा पाठ्यक्रम बी.एड. में निवास स्थान में आवश्यकता के आधार पर आरक्षण में वैधता के साथ । हमारी निश्चित राय में, **प्रदीप जैन** में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित अनुपात इस प्रकरण में भी लागू होगा, लेकिन केवल एक सीमा तक, न कि पूर्णतः जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, इसके दो कारण हैं: सबसे पहले **प्रदीप जैन** और **प्रदीप जैन** का अनुसरण करने वाले सभी मामले केवल चिकित्सा शिक्षा से संबंधित हैं, और दूसरी बात यह है कि **प्रदीप जैन** में निर्धारित अनुपात को उस समय के संदर्भ में भी देखा जाना चाहिए, जब यह दिया गया था। संक्षेप में इसलिए, हालांकि हमें **प्रदीप जैन** में निर्धारित सिद्धांतों का पालन करना होगा, लेकिन साथ ही हमें वर्तमान समय में जमीनी वास्तविकताओं को भी ध्यान में रखना होगा। हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि हम वर्तमान में चिकित्सा शिक्षा के साथ नहीं बल्कि बी.एड. नामक एक पेशेवर शिक्षा पाठ्यक्रम में प्रवेश के साथ व्यवहार कर रहे हैं।

13. इस अदालत ने चिकित्सा शिक्षा में इस तरह के आरक्षण को बरकरार रखते हुए बुनियादी ढांचे के निर्माण में राज्य द्वारा किए गए भारी निवेश, क्षेत्र के पिछड़ेपन, यह अनुमान कि शिक्षा प्राप्त करने के बाद स्थानीय निवासी उस राज्य के लोगों की इच्छा सेवा करेंगे, आदि जैसे कारकों पर विचार किया था। ये सभी कारक समान रूप से उपयुक्त हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं, जब हम वर्तमान मामलों में बी.एड. जैसे अन्य पाठ्यक्रमों में प्रवेश पर विचार कर रहे हैं।

14. समान रूप से महत्वपूर्ण बात यह है कि यह **प्रदीप जैन** में फिर से इस न्यायालय ने इस सर्तकता के अंतर्गत बड़े पैमाने पर राज्य के निवासी के अंतर्गत

आरक्षण के खिलाफ आगाह किया था। इसने इस तरह के बड़े पैमाने पर आरक्षण के खिलाफ आगाह किया और इसे “थोक” आरक्षण कहा। इस निर्णय का पैरा 20 सुसंगत होगा:

“20. ...हम विद्वान न्यायमूर्ति द्वारा की गई इन टिप्पणियों से पूर्णतः सहमत हैं और हम राज्य के भीतर “अधिवास” या निवास स्थान की आवश्यकता के आधार पर या उन छात्रों के लिए संस्थागत पसंद के आधार पर कुछ राज्य सरकारों द्वारा किए गए थोक आरक्षण की निंदा करते हैं, जिन्होंने योग्यता का ध्यान दिए बगैर बिना, इस आवश्यकता को पूरा नहीं करने वाले सभी छात्रों को छोड़कर विश्वविद्यालय या राज्य द्वारा आयोजित योग्यता इतिहास उत्तीर्ण की है। हम इस तरह के थोक आरक्षण को अनुच्छेद 14 के उल्लंघन के रूप में असंवैधानिक और शून्य घोषित करते हैं।”

15. इस प्रकरण पर, इससे पहले कि हम वर्तमान प्रकरण में आरक्षण क्षेत्र के गुण की घोषणा करें, इस न्यायालय द्वारा की गई कुछ टिप्पणियों की जांच करना विवेकपूर्ण होगा। **प्रदीप जैन** (उपरोक्त) के प्रकरण में, इस न्यायालय ने निवास स्थान के आधार पर आरक्षण में अनुमेय क्षेत्र पर अपनी राय व्यक्त की थी। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि निवास स्थान आधारित आरक्षण 70 प्रतिशत पार नहीं होना चाहिए। हमारे सोच-विचार के लिए उपयुक्त टिप्पणियां इस प्रकार हैं

“21. ...शैक्षिक अवसरों के संदर्भ में सामाजिक और आर्थिक तथ्यों के आधार पर इतने सारे चर इस सवाल के निर्धारण में प्रवेश करेंगे कि किसी विशिष्ट राज्य के मामलों में क्या सीमा होनी चाहिए राज्य

के भीतर या संस्थागत पसंद पर निवास स्थान की आवश्यकता के आधार पर आरक्षण। लेकिन हमारी राय में इस तरह का आरक्षण किसी भी स्थिति में वैध रूप से किए गए अन्य प्रकार के आरक्षणों के प्रति ध्यान में रखते हुए खुली सीटों की कुल संख्या के 70 प्रतिशत की बाहरी सीमा पार करना नहीं चाहिए। चिकित्सा शिक्षा समीक्षा समिति ने सुझाव दिया है कि बाहरी सीमा 75 प्रतिशत पार करना नहीं चाहिए, लेकिन हमारा विचार है कि बाहरी सीमा प्रति 70 प्रतिशत तय करना उचित और न्यायसंगत होगा। हम समानता और उत्कृष्टता के स्पष्ट रूप से परस्पर विरोधी दावों को सुलझाने के कोशिश करने में आरक्षण की इस बाहरी सीमा को निर्धारित कर रहे हैं। हम यह साफ कर सकते हैं कि हमारे द्वारा निर्धारित यह बाहरी सीमा किसी भी कमी या क्षीणता का विषय है इच्छा जो भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा की जा सकती है, जो चिकित्सा चिकित्सकों का वैधानिक निकाय है जिसके कार्यात्मक दायित्वों में चिकित्सा शिक्षा के लिए मानक निर्धारित निर्माण और इसके विनियमन और समन्वय का प्रावधान निर्माण शामिल है...”

हालांकि, राज्य सरकार अपने स्थायी निवासियों के लिए शैक्षणिक संस्थानों में सीटें संरक्षित सहजने के अपने अधिकार के भीतर है, फिर भी इस आरक्षण क्षेत्र के बारे में केवल सवाल बना हुआ है।

16. इस प्रकरण के तथ्यों में प्रशंसा करने के लिए, हमें पिछले 2 पूर्ववर्ती वर्षों यानी 2021-2022 और 2022-2023 का डेटा दर्शित किया गया है, और अपीलकर्ता ने

इस न्यायालय पर यह प्रभाव डालने की कोशिश में है कि लगभग सभी सीटें जो मध्य प्रदेश के निवासियों के लिए आरक्षित थीं, पिछले दो वर्षों में खाली हैं। उदाहरण के लिए, वर्ष 2021-2022 में मध्य प्रदेश के निवासी के लिए 75 आरक्षित सीटों में से केवल 4 सीटें भरी गई थीं और वर्ष 2022-2023 में 75 आरक्षित सीटों में से केवल 2 सीटें भरी गई थीं। और इस प्रकार क्रमशः 71 और 73 सीटें पिछले दो वर्षों से खाली रहीं।

17. इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश के निवासियों के लिए आरक्षित सीटों का बड़ा प्रतिशत जो खाली रहता है, किसी भी उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर रहा है। इसके अलावा, मध्य प्रदेश के निवासियों के लिए थोक आरक्षण भी **प्रदीप जैन** के प्रकरण में निर्धारित विधि का उल्लंघन होगा, जैसा कि हमने इस आदेश में ऊपर उल्लेख किया है।

18. चूंकि वर्ष 2022-23 के लिए शैक्षणिक सत्र पहले ही शुरू हो चुका है, हम इस मामले में हस्तक्षेप करने से बचेंगे, लेकिन हम मध्य प्रदेश राज्य को इस पूरे पहलू की फिर से सराहना करने का निर्देश देते हैं, जो हमने ऊपर कहा है। यद्यपि राज्य को अपने निवासियों के लिए सीटें संरक्षित करने का अधिकार है, लेकिन ऐसा करते समय, उसे जमीनी वास्तविकताओं को ध्यान में रखना चाहिए। मध्य प्रदेश के निवासियों के लिए आरक्षित 75 प्रतिशत सीटों को रखते हुए उच्च अधिक प्रतिशत है, और जैसा कि पिछले दो वर्षों के आंकड़ों से पता चलता है, यह भी किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर रहा है। इसलिए इस आदेश में हमारे द्वारा की गई टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए, अगला शैक्षणिक सम्बन्धी वर्ष से सीटों की संख्या फिर से निवासियों और गैर-निवासियों के लिए तय की जाएगी। हम यह साफ करते हैं कि यद्यपि स्थानिय निवासियों के पक्ष में आरक्षण अनुज्ञय है, फिर भी 75 प्रतिशत तक आरक्षण कुल सीटें

इसे एक थोक आरक्षण बनाती हैं, जिसे **प्रदीप जैन** में असंवैधानिक और भारत के संविधान के लेख 14 का उल्लंघन करने वाला माना गया है।

19. राज्य सरकार पिछले कुछ वर्षों के आकड़ों की जांच के आदेश दे सकती है ताकि इन आरक्षणों की सीमा का यथार्थवादी खोज निकाला जा सके। जैसा कि हमने देखा है कि थोक बंद आरक्षण किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर रहा है बल्कि यह आरक्षण के उद्देश्य को ही विफल कर देता है। इस मामले में फैसला लेते समय अधिकारियों द्वारा इसे ध्यान में रखा जाना चाहिये जो कि आज से दो माह के भीतर किया जायेगा।

20. अपीलों को उपरोक्त वर्णित निर्देशों के साथ निराकृत किया जाता है।

21. सारे आवेदन जिसमें आई.ए.कं. 66056 और 66057/2023 को भी निराकृत समझा जाये।

दिनेश महेश्वरी

.....न्यायामूर्ति

सुधांशु धूलिया

.....न्यायामूर्ति

नई दिल्ली

अप्रैल 28, 2023.

खंडन - स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक एवं कार्यालयीन प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा एवं निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ क्षेत्र धारित करेगा।